

Judecătoria Chişinău (sediul Centru)

Reclamant: Maceret Alexei, a.n.23.06.1973, invalid
De gradul 2,
Mun.Chişinău, str.Andrei Doga,30, ap.38.
Tel.mob.079902963,022-49-22-90.

Pîrît: Ministerul Justiţiei al RM
Mun.Chişinău, str.31 august 1989, nr.82.

Intervenient accesoriu: Departamentul Instituţiilor Penitenciare

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

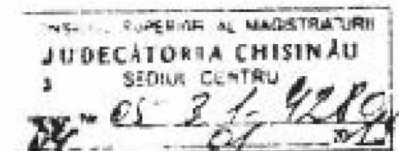
Cu privire la constatarea încălcării drepturilor şi
repararea prejudiciului moral)

În fapt, pe data de 23 aprilie 2009 eu am sosit pentru executarea pedepsei în Penitenciarul nr.15 Cricova.

În luna iunie 2009, avînd durere insuportabilă, m-am adresat la medicul stomatolog al Penitenciarului nr.15. Medicul- stomatolog, care consider, că avea o pregătire medicală insuficientă, mi-a scos 2 dinţi, dintre care unul era sănătos. În urma hemoragiei şi durerii insuportabile, am pierdut cunoştinţa şi de urgenţă am fost excortat la Spitalul de Urgenţă din mun.Chişinău, unde mi s-a acordat ajutorul medical calificat, a doua zi am fost excortat în Penitenciarul nr.15 Cricova.

După acordarea necalitativă a asistenţei medicale de către medicul- stomatolog a Penitenciatului nr.15, starea sănătăţii a început să se agraveze.

După eliberarea din Penitenciarul nr.15, din luna august 2009 am început să mă tratez ambulator la Catedra de Chirurgie orală şi maxiofacială a Facultăţii de stomatologie a Universităţii de Stat de medicină şi farmacie Nicolae Testimeţeanu, ulterior fiindu-mi stabilită diagnoza: Necroza apofizelor alveolare a maxelarelor superioare bilaterale, plus sinusita cronică



exudativă purulentă cu comunicarea sinuso-orală pe stînga pe fon de narcomanie.

Tratamentul efectuat la Clinica Universitară a dat rezultate p'ozitive, starea generală s-a ameliorat, însă tratamentul a fost întrerupt din cauza că, am fost condamnat prin sentința Judecătoriei sector. Rîșcani mun.Chișinău din 09 februarie 2011 pe art.217 al.(2), 217/2 CP – la 2 ani 6 luni privațiune de libertate, în penitenciar de tip semiînchis.

Conform Concluziei din 21.03.2011 - a Asistentului universitar al Catedrei de Chirurgie orală și maxiofacială a Facultății de stomatologie a Universității de Stat de medicină și farmacie N.Testimițeanu, medic de categorie superioară, stagiul de muncă 47 ani, – Vasile Cojocari, - Tratamentul pacientului cu astfel de boală este foarte deficil. Pacientul Maceret Alexei, cu diagnosticul indicat, are necesitatea vitală de a se trata permanent în continuare în regim non-stop, în Clinica Universitară situată în Spitalul de Traumatologie din Chișinău. În contrar, pacientul unde se află acum (în Penitenciar), nu poate fi garantat că nu se vor dezvolta complicații imprevizibile, care pot aduce chiar și la decesul pacientului.

Tratamentul de care are nevoie p'acientul Maceret Alexei, pentru a avea **parte de dreptul fundamental** garantat de Constituția RM și CEDO, dreptul la viață, poate fi primit doar în Clinica Universitară, și nici de cum nu poate fi efectuat în altă parte.(Concluzia se anexează).

Pentru ispășirea pedepsei, numită prin sentința Judecătoriei sector. Rîșcani mun.Chișinău din 09.02.2011, eu am fost excortat în Penitenciarul nr.10 satul Goeni. Datorită asistenței medicale nesatisfăcătoare, în această perioadă de timp, am devenit invalid de gradul 2,, m-am îmbolnăvit de epilepsie.

La nenumăratele plîngerî ale mele și a mamei mele – Marcova Galina, eu am fost transferat din Penitenciarul nr 4 Goeni în Penitenciarul nr. 16 Pruncul pentru a primi tratament, apoi transferat în Penitenciarul nr.13 pentru a primi tratament, apoi transferat în Penitenciarul nr.4 Cricova. (Plîngerile Marcova Galina și răspunsurile se anexează).

La 24 mai 2013 de către Judecătoria sector.Rîșcani mun.Chișinău a fost examinată și admisă cererea mea privind liberarea de la executarea pedepsei

în baza art.95 Cod Penal și am fost eliberat condiționat de pedeapsă înainte de termen.(Copia Încheierii se anexează).

În anul 2017, fiind condamnat, am ispășit pedeapsa în Penitenciarul nr.4 Cricova. În perioada 08.06.2017 până la 11.07.2017 m-am aflat la tratament de staționar în secția chirurgie al Penitenciarului nr.16 Pruncul, stabilindu-mi diagnosticul: S-m posttrombotic al membrilor inferiare st.IV. Epilepsie simptomatică. Tulburare organică în epilepsie. Narcomanie opiacee.HVC evoluție cronică, activitate minima. Osteomelită cronică toxică a maxilarului cu osteoliză subtotal. Colecistită cronică calculoasă. Micronefrolietiază. Toxoplasmoză cronică cerebrală dobândită, cu afectarea ganglionilor limfatici și SNC.Encefalită toxoplasmică suportată (1984).

Pe parcursul anilor 2009 – 2017, fiind condamnat, aflându-mă în custodia statului, consider, că nu mi s-a acordat un tratament adecvat a asistenței medicale și ca consecință, am devenit invalid de gradul 2, îmi lipsesc maxilarul de sus, nu am dinții de sus, m-am îmbolnăvit de epilepsie, am suspexie la Sarcoma Capoși.

Acordarea neadecvată a asistenței medicale mie, condamnatului Maceret Alexei, de către stat, în custodia cărui eu am fost, se echivalează cu tratament inuman și **degradant** și cade sub incidența art.3 al Convenției Europene pentru apărarea Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale.

Deși legislația națională nu reglementează repararea prejudiciului ca urmare a violării prevederilor CEDO, conform pct.7 și 8 din Hotărîrea Plenului Curții Supreme de Justiție nr.8 din 24.12.2012, în conformitate cu art.12 al.(3) Cod procedură civilă, ținînd cont de art.13 din Convenție, se vor aplica direct prevederile acesteia, care prin art.3 interzice tortura și tratamentul sau pedepsele inumane ori degradante sub orice formă.

Or statul lipsind persoana de libertate, trebuie să asigure deținerea acestei persoane în condiții compatibile cu respectul față de demnitatea umană ca modul și metoda executării măsurii impuse să nu-l supună suferinței sau unei poveri de o intensitate ce depășește nivelul admisibil al suferinței cauzate în detenție și că, dat fiind cerințele practice de încarcerare, sănătatea și existența sa să-i fie asigurate în mod adecvat și prin acordarea asistenței medicale necesare(cazul Ostrovar contra Moldovei).

Despe acordarea neadecvată a asistenței medicale în penitenciarele din Republica Moldova a fost indicat în Raportul Comitetului împotriva torturii discutat la ședințele din 6 noiembrie – 6 decembrie 2017 a Sesiunii 62 a Organizației Națiunilor Unite.

În pct18 lit.f) în compartimentul –Acordarea asistenței medicale în sistemul penitenciar este indicat, că ...Comitetul este îngrijorat de faptul, că asistența medicală este acordată de personal necalificat: „,, cerințele condamnaților invalizi și condamnaților, care necesită ajutorul medicului psihiatru și a psihologului nu sunt acordate în volum deplin. Se accentuează calitatea joasă a asistenței medicale care se acordă în Penitenciarul nr.16...

În jurisprudența sa Curtea Europeană a distins tratamentele inumane și tratamentele degradante și anume: tratament inuman este tratamentul prin care i se provoacă unei persoane, în mod intenționat, suferințe fizice și psihice foarte puternice.

Curtea a constatat că anume condițiile de trai (de existență) ale deținuților constituie tratamente inumane și/sau degradante și anume: suprapopularea din peninciare – fiecare deținut trebuie să aibă un spațiu de cel puțin 4 m.p.; celulele nedotate, cu acces limitat sau lipsa accesului la lumina zilei, puțin sau deloc încălzite, fără sistem de ventilare, insalubre; lipsa posibilităților de recreare, lipsa hranei, lipsa unei asistențe medicale corespunzătoare.

Reieșind din condițiile de acordare neadecvate a asistențe medicale mie, condamnatului Maceret Alexei în penitenciarele Republicii Moldova, urmare căreia eu am devenit invalid de gradul 2, mi sa provocat suferințe grave atât fizice cât și morale.

Astfel, prin prisma art.41 CEDO, dacă a avut loc o violare a Convenției sau a protocoalelor sale și, dacă dreptul intern nu permite decât o înlăturare incompletă a consecințelor acestei violări, se acordă părții lezate, dacă este cazul, o satisfacție echitabilă.

Raportate la cele invocate mai sus, în coraport cu prevederile art.1422 și art.1423 Cod Civil, și în condițiile în care se află Statul, fiind în imposibilitate de a asigura condiții necesare de detenție, eu rog instanța de a încasa în beneficiul meu – 1000000(1 mln.) lei, care va fi o satisfacție echitabilă și suficientă pentru prejudiciu moral suferit de către mine.

În drept, îmi întemeiez acțiunea pe dispozițiile art.8, 1422,1423, Cod Civil, art.166, 167 CPC,

Urmare celor expuse,

R O G : *

1. Admiterea cererii de chemare în judecată.
2. Încasarea din contul pîrîtului în beneficiu meu – 1000000 (1 mln.)lei.

La cerere anexez următoarele înscrisuri:

1. Concluzia din 21.03.2011 a asistentului universitar al Catedrei de Chirurgie orală și maxiofacială a Facultății de stomatology a Universității de Stat de medicină și farmacie N.Testimițeanu;
2. Raportul de expertiză extrajudiciară din 06.02.2017;
3. Informația Penitenciarului nr.4 Cricova despre tratamentul acordat condamnatului Maceret Alexei în anul 2017;
4. Copia Deciziei Consiliului Medical Consultativ al Penitenciarului nr.16 Pruncul din an.2017;
5. Extrasul din cîrticica medical a condamnatului Maceret Alexei, deținut în Penitenciarul nr.4 Cricova din an.2011;
6. Refuzul de a fi etapat din Penitenciarul nr.4 Cricova în Penitenciarul nr.16 Pruncul pentru a primi tratamentul necesar, din cauza lipsei de locuri;
7. Informația Dispensarului Republican de Narcologie despre faptul,că Maceret Alexei la 13.07.2016 a fost scos din supravegherea medical ca consumator de substanțe stupefiante...;
8. Răspunsul Ministrului Justiției la plîngerea lui Maceret Alexei privind acordarea asistenței medicale nesatisfăcătoare în penitenciare din 28.05.2012;
9. Răspunsul DIP din 25.04.2012 adresat lui Maceret Alexei referitor acordarea asistenței medicale satisfăcătoare;
10. Răspunsul Departamentului Instituțiilor Penitenciare din 25.07.2011 la plîngerea mamei lui Maceret Alexei – Marcova Galina;

11. Plîngerea mamei lui Maceret Alexei – Marcova Galina din 22.08.2011 și răspunsul DIP din 01.09.2011;
12. Răspunsul DIP din 01.11.2011 adresat cet.Marcova'Galina;
13. Răspunsul DIP din 09.11.2011 adresat cet.Marcova Galina;
14. Răspunsul DIP din 14.11.2011 adresat cet.Marcova Galina;
15. Răspunsul Ministrului Justiției din 14.12.2011 adresat cet.Marcova Galina;
16. Cererea cet. Marcova Galina din 27.12.2011 adresat Procurorului General RM;
17. Raportul Comitetului împotriva torturii discutat la ședințele din 6 noiembrie – 6 decembrie 2017 a Sesiunii 62 a Organizației Națiunilor Unite.
18. Copia buletinului de identitate pe numele Maceret Alexei;
19. Copia Legitimației de invaliditate pe numele Maceret Alexei.

Reclamant

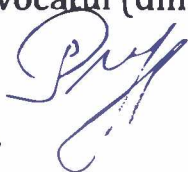
Maceret Alexei

Cererea de chemare în judecată

a fost întocmită de avocatul (din oficiu)

Catarama Rodica.

Tel.mob.069091668.



ÎNCHEIERE

13 februarie 2019

mun. Chișinău

Judecătorul Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, Mazur Nadejda, primind în procedură cererea de chemare în judecată depusă de Maceret Alexei către Ministerul Justiției al R.Moldova privind încasarea prejudiciului moral,

În conformitate cu art. 183-185, art.190, art. 269-270 Cod Procedură Civilă, judecătorul

d i s p u n e:

Se acceptă în procedură contencioasă cererea de chemare în judecată depusă de Maceret Alexei către Ministerul Justiției al R.Moldova privind încasarea prejudiciului moral.

Pentru asigurarea examinării juste și prompte a pricinii se efectuează următoarele acțiuni:

1. Se expediază părților copia acțiunii depuse cu actele anexate.
2. Se propune părților accesoriu să prezinte instanței referința la cererea depusă și toate probele pe care își întemeiază obiecțiile din referință în termen de până la **15 martie 2019**.
3. Pârâtul, la data indicată, în conformitate cu art. 60, 61, 118, 186 Cod Procedură Civilă este obligat să prezinte referința și documentele, care certifică circumstanțele pe care își întemeiază obiecțiile, în cazul în care nu recunoaște cererea de chemare în judecată.
4. Se explică pârâtului și intervenientului accesoriu că depunerea referinței este obligatorie, cu atâtea copii câți participanți la proces sânt, iar neprezentarea acesteia în termen și a probelor, va da dreptul instanței să examineze cauza civilă doar în baza materialelor depuse la dosar. Probele neprezentate fără justificare până la data indicată, vor fi considerate ca fiind inadmisibile.
5. Reclamantul este obligat, în cazul primirii copiei de pe referință și anexă, să prezinte toate probe suplimentare la data de **20 martie 2018**, prin intermediul cancelariei Judecătoriei Chișinău, sediul Centru.
6. Se aduce la cunoștința reclamantului despre obligația prezentării în instanță a originalelor tuturor înscrisurilor pe care își întemeiază pretențiile sau copiile autentificate în modul stabilit de lege.
7. Ședința de pregătire a pricinii pentru dezbateri judiciare se fixează pentru **22 martie 2019, ora 09:00**, în sediul Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 162, bir. 516.

Încheierea poate fi contestată odată cu fondul

Judecătorul



Mazur Nadejda

Номер файла 2-1903 / 2019

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

13 февраля 2019 г. Кишинёв

Судья городского суда, штаб-квартиры Centru, Мазур Надежда, принимает в процессе запрос на юридическую жалобу, поданную Мачерет Alexei в Министерство юстиции Молдова относительно сбора морального вреда,

Согласно ст. 183-185, ст. 190, ст. 269-270 ГПК РФ, судья выносит следующее:

В судебном процессе принят запрос об обвинении, поданный Мачерет.

Алексей Министерству юстиции Республики Молдова о взыскании морального вреда.

Чтобы обеспечить справедливое и быстрое рассмотрение дела, выполняются следующие действия:

1. Копия иска, приложенная к прилагаемым документам, направляется ответчикам.
2. Предложенным ответчикам предлагается представить в суд отзыва на заявление и все доказательства, на которых основаны возражения в отзыве до 15 марта 2019.
3. Ответчик, в указанную дату, в соответствии со ст. 60, 61, 118, 186 Гражданского процессуального кодекса

обязан предоставить справку и документы, что подтверждает то обстоятельство, что это вызывает возражения, если вы не признаете запрос на судебное разбирательство.

4. Ответчику и вспомогательному участнику разъясняется, что представление в отзыве обязательным, с таким количеством копий, как участников испытания, и его непредставление в Срок и доказательства дадут суду право рассматривать гражданское дело только на основании материалов, представленных в деле. Доказательства не представляются в обоснование до указанной даты,

будет считаться недопустимыми.

5. Заявитель обязан, в случае получения копии справки и приложения, представить все дополнительные доказательства от 20 марта 2018 года, путем отмены

Суд Кишинёв, штаб-квартира Centru.

6. Заявителю доводится до сведения об обязанности представить в суд оригиналы всех документов, на которых основаны претензии или копии удостоверяется в порядке, установленном законом.

7. Слушание по подготовке дела к судебным прениям назначено на 22

Март 2019 г., 09:00, в штаб-квартире суда Кишинёв, штаб-квартира Centru, bd. Штефан чел Mare ши Stant 162, бюро. 516.

Заключение может быть оспорено после

Судья Мазур Надежда

ÎNCHEIERE

07 iunie 2019

mun.

Judecatoria Chișinău (sediul Centru)

Instanța compusă din:

Președinte de ședință, Judecător

Nadejda Mazur

Grefier

Anastasia Onu

A examinat în ședința de judecată publică cauza civilă după acțiunea

Maceret Alexei către Ministerul Justiției al Republicii Moldova, intervenient accesoriu Departamentul Instituțiilor Penitenciare cu privire la constatarea încălcării drepturilor și repararea prejudiciului moral,

A C O N S T A T A T :

Reclamanta Maceret Alexei la 04.01.2019 s-a adresat în judecătoria Chișinău, sediul Centru cu cerere către Ministerul Justiției al Republicii Moldova, intervenient accesoriu Departamentul Instituțiilor Penitenciare cu privire la constatarea încălcării drepturilor și repararea prejudiciului moral.

În motivarea acțiunii reclamantul a invocat că drepturile i s-au încălcat prin acordarea necalitativă a asistenței medicale de către medicul stomatolog al Penitenciarului nr. 15 în timpul ispășirii pedepsei, ce a dus la agravarea stării de sănătate.

Ședința de judecată a fost fixată spre examinare pentru 07 iunie 2019 ora 11.00, despre care fapt au fost înștiințate părțile, fapt confirmat prin semnăturile din recipisă (f.d.228 vol.2).

În ședința de judecată, la data și ora stabilită s-a prezentat doar reprezentantul pârîului și intervenientului accesoriu. Reclamantul, legal citat, nu s-a prezentat, nu a înștiințat instanța despre motivele neprezentării sale și nu a solicitat examinarea în lipsa sa. De la apărător în ședința trecută a refuzat, un alt avocat nu s-a prezentat, nu este nici o probă că a fost încheiat contract cu un alt avocat.

Reprezentantul pârîului, în atare circumstanțe, a solicitat scoaterea cererii de pe rol, fiind împotriva examinării pricinii în fond în lipsa reclamantului.

Examinînd demersul înaintat, instanța i-l găsește întemeiat și ajunge la convingerea de a scoate cererea de pe rol, întrucît reclamantul a fost înștiințat în modul convenit despre data examinării cauzei, drept dovadă fiind semnătură din recipisă (f.d. 228, vol.2), dar nu s-a prezentat din motive neîntemeiate, nu a înștiințat instanța despre motivele neprezentării, nu a solicitat examinarea cauzei în lipsă.

Conform art. 267 lit.g) CPC instanța judecătorească scoate cererea de pe rol în cazul în care reclamantul citat legal nu s-a prezentat în ședința de judecată, nu a comunicat instanței motivele neprezentării sau motivele sînt considerate de instanță ca fiind neîntemeiate, sau nu a solicitat examinarea cauzei în absența sa, iar pârîtul nu solicită soluționarea cauzei în fond.

În ședință s-a constatat că reclamantul a fost citat legal pentru ședința judecată din 07 iunie 2019 ora 11.00, fapt confirmat prin semnătura personală recipisă, dar nu s-a prezentat, nu a înștiințat instanța despre motivele neapărării sale, nu a solicitat examinarea în lipsă.

Din aceste considerente, prin prisma normelor legale enunțate, instanța ajunge la convingerea de a scoate de pe rol.

În baza celor expuse, în conformitate cu art.267 lit. g), 268-270 CPC al R.Moldova, instanța,

DISPUNE:

Se scoate de pe rol cererea de chemare în judecată, înaintată de Maceret Alexei către Ministerul Justiției al Republicii Moldova, intervenient accesoriu Departamentul Instituțiilor Penitenciare cu privire la constatarea încălcării drepturilor și repararea prejudiciului moral.

Se explică reclamantului Maceret Alexei că este în drept să adreseze instanței o nouă cerere, conform dispozițiilor generale.

Se explică părților că, ei sînt în drept să depună la judecătoria Chișinău (sediul Centru) o cerere cu privire la anularea încheierii privind scoaterea cererii de pe rol, prezentînd probe care să confirme imposibilitatea prezentării lor în ședința de judecată și a înștiințării instanței.

Încheierea cu drept de recurs în Curtea de Apel, mun.Chisinau în termen de 15 zile prin intermediul Judecătoriei Chișinău (sediul Centru).

Președinte de ședință, judecător:



Nadejda Mazur

Файл 2-1903 / 19

Закончилось '

07 июня 2019 г.

Кишиневский Районный Суд (Штаб-квартира)

Суд состоит из:

Председатель заседания, судья Надежда Мазур

Секретарь Анастасия Ону

Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело после иска.

Macheret Алексей в Министерство юстиции Республики Молдова, вмешательство

Отделение пенитенциарных учреждений в части выявления нарушений

права и компенсация морального вреда,

A C O N S T A T A T:

Истец Мачерет Алексей на 04.01.2019 обратился в суд, эм, мой,

Центр штаб-квартиры с просьбой к Министерству юстиции Республики Молдова,

вмешательство

Отделение пенитенциарных учреждений в части установления нарушения

права и компенсация морального вреда.

На основании иска истец утверждал, что его права были нарушены

некачественное оказание медицинской помощи стоматологом.

Пенитенциарный 15 во время искупления приговора, что привело к ухудшению состояния здоровья.

Слушание дела назначено на 7 июня 2019 года.

11.00, о чем стороны были уведомлены, факт, подтвержденный подписями от контейнер (ф.д.228 т.2).

На слушании в назначенный день и время был представлен только представитель ответчик и аксессуар вмешиваются. Истец, процитированный по закону, не явился, не явился

уведомил суд о причинах его непредставления и не потребовал экспертизы в отсутствие к. От защитника на последнем заседании он отказался, другой адвокат не явился, он не нет доказательств того, что договор был заключен с другим адвокатом.

Представитель ответчика при таких обстоятельствах просил отменить просьбу о в роли, выступающей против рассмотрения дела в отсутствие заявителя.

Рассматривая заявление, суд находит его обоснованным и рассматривает его

Приговор снять заявку с должности, так как заявитель был уведомлен правильное указание даты рассмотрения дела, доказательством чего является подпись под распиской

(ф. 228, т. 2), но не явился по необоснованным причинам, не уведомил суд

Что касается причин не представления, он не просил о рассмотрении пропавшего дела.

Согласно ст. 267 лат.) ГПК суд отзывает заявление

если истец, о котором идет речь, не явился в суд, он не

доведенные до сведения суда причины непредставления или причины рассматриваются судом как

быть необоснованным или не просил о рассмотрении дела в его отсутствие, и до 1 призывает к рассмотрению дела.

.. В ходе судебного заседания было установлено, что заявитель был вызван на законных основаниях на заседании1.

решение от 7 июня 2019 года, 11.00 утра, факт подтвержден подписью · лично

квитанция, но не появился, не уведомил суд по неподготовленным причинам ~

он не просил пропустить экзамен. ,

По этим причинам через установленные правовые нормы суд. aj1..1119t

до осуждения снять с роли.

На основании изложенного, согласно ст. 267 письма. г) 268-270 СРС при

Р. Молдова, суд,

Планировка:

Запрос о судебном иске, поданный Macheret, удален из роли

Алексей Министерству юстиции Республики Молдова, вмешательство соучастника

Департамент пенитенциарных учреждений относительно установления нарушения прав и ремонт морального ущерба.

Объясните Мачерет Алексею, что он имеет право обратиться в суд

новое заявление, в соответствии с положениями г.

Сторонам разъясняется, что они имеют право подать в Кишиневский суд

(штаб-квартира) запрос об отмене заключения об удалении запроса из

роль, представляя доказательства, подтверждающие невозможность представления их на собрании

Постановление и уведомление суда.

Заключение с правом апелляции в Апелляционный суд, мун. Кешину

15 дней через Кишиневский суд (штаб-квартира Centru).

Председатель заседания, судья: . Надежда Мазур

Dosar nr. 2-1903/2019

Суд сектор Центр

Judecatorul Mazur Nadejda от Истца:
Мачерет Алексей Артур. Ответчики:
Министерство юстиции и Департамент
пенитенциарных учреждений -
министерства юстиции

Ходатайство об переносе судебного заседания назначенного на
24.04 2019 года.

Кризисная как одна сторона

Прошу Суд в связи с разумными сомнениями в действиях назначенного государством адвоката, который скрыл от Истца, что имеет открытый контракт с Ответчиками, поэтому не мог представлять интересы Истца против Министерства Юстиции - перенести суд на другое число.

Также по следующим причинам - ввиду судебной реформы дело по 313 статье касающенся правового статуса Истца и после заявленной прилагаемой конкретизации виновной стороны - было передано в суд Чеканы.

Истец по причине полученной с опозданием повестки - время получения - указано в прилагаемом извещении будучи признан потерпевшей стороной не смог явиться в это судебное заседание в назначенное время.

Чекан
И вызванный в суд подписал повестку на 24.04.2019 на 11-00.

Поэтому просит суд принять эти факты, как необходимое условие для справедливого судебного разбирательства - по статусу Истца , ответчика и их адвоката и назначить суд на другую дату.

Одновременно прошу Ваш суд - так как полностью доверяю судье - о назначении мне государственного адвоката.

Прилагаю :

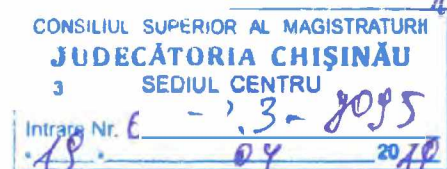
1. Повестку от 15. 04.2019года с уважительной причиной по получению её с опозданием . И копию "Ходатайства о конкретизации виновной стороны - Ответчика- Министерства юстиции".

От себя хочу добавить , что все мои аргументы и заявления хоть и стали известны незаконно передаваемые "нашим" - адвокатом, но юридической силы не потеряли. Прошу учесть это судом.

19.04.2019

С уважением

Мачерет



Dosarul nr. 2ra-2214/19

Prima instanță: (Judecătoria Chișinău, sediul Centru) N. Mazur

Instanța de apel: (Curtea de Apel Chișinău) A. Danilov, M. Anton, I. Secrieru

ÎN C H E I E R E

4 decembrie 2019

mun. Chișinău

Colegiul Civil, Comercial și de Contencios Administrativ al
Curtii Supreme de Justiție,

în componența:

Președintele completului, judecătorul
judecătorii

Dumitru Mardari
Maria Ghervas
Nina Vascan

examinând admisibilitatea recursului declarat de către Maceret Alexei,
în cauza civilă, la cererea de chemare în judecată depusă de Maceret Alexei
împotriva Ministerului Justiției, intervenient accesoriu Administrația Națională a
Penitenciarelor cu privire la constatarea încălcării drepturilor și repararea
prejudiciului moral,

împotriva deciziei din 26 septembrie 2019 a Curtii de Apel Chișinău, prin
care s-a respins recursul declarat de Maceret Alexei și s-a menținut încheierea din
07 iunie 2019 a Judecătoriei Chișinău, sediul Centru,

c o n s t a t ă :

La 04 ianuarie 2019, Maceret Alexei a depus cerere de chemare în judecată
împotriva Ministerului Justiției, intervenient accesoriu Administrația Națională a
Penitenciarelor cu privire la constatarea încălcării drepturilor și repararea
prejudiciului moral.

În motivarea acțiunii, Maceret Alexei a menționat că în perioada 23 aprilie
2009 – 21 iulie 2009, s-a aflat în Penitenciarul nr. 15 din Cricova pentru executarea
pedepsei.

De asemenea, a invocat că în luna iunie 2009, s-a adresat medicului
stomatolog al Penitenciarului, i-au fost extirpați 2 dinți, iar ulterior în urma
durerilor insuportabile și a hemoragiei, a fost escortat la Spitalul de Urgență din
Chișinău, unde i s-a acordat primul ajutor medical calificat.

Ulterior, pentru ispășirea pedepsei numită prin sentința din 09 februarie 2011
a Judecătoriei Rîșcani, municipiul Chișinău, a fost escortat în Penitenciarul nr. 10
din satul Goeni.

La fel, în anul 2017, fiind condamnat, și-a ispășit pedeapsa în penitenciarul
nr. 4 din Cricova, iar în perioada 08 iunie 2017 – 11 iulie 2017 s-a aflat la

Номер файла 2-2214 / 19 "

Первая инстанция: (Кишиневский суд, Центральный офис) Н. Мазур

Апелляционный суд: (Кишиневский апелляционный суд) А. Данилов, М. Антон, И. Секриеру

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

4 декабря 2019 года муниципия Кишинэу

Гражданский, Коммерческий и Административный Спорный Колледж

Верховный суд,

в составе:

Президент по иску, судья

судьи •

Думитру Мардари

Мария Гервас

Нина Васкан

рассматривая вопрос о приемлемости апелляции, заявленной Мачерет Алексеем,

по гражданскому делу, по иску к иску подал Мачерет Алексей

против Министерства юстиции, вспомогательного посредника Национальной администрации

Пенитенциарные учреждения, связанные с нарушением прав и ремонтом

моральный ущерб,

на решение от 26 сентября 2019 г. Кишиневского апелляционного суда,

который отклонил апелляцию, заявленную Мачерет Алексеем, и сохранил заключение

7 июня 2019 г. Кишиневского районного суда, штаб-квартира Centru,

•

примечания:

4 января 2019 года Мачерет Алексей подал иск в суд

против Министерства юстиции, подведомственного ему органа Департамента

Пенитенциарных учреждений по выявлению нарушений прав и возмещению

морального ущерба. •

В мотивации акции, Maseret Алексей упомянул, что 23 апреля

2009 г. - 21 июля 2009 г. находился в исправительном учреждении №. 15 из Крикова для исполнения наказание.

Он также объяснил что в июне 2009 года он обратился к врачу

Стоматолог из исправительного учреждения, 2 зуба были удалены, а позже, ..., •.

от невыносимой боли и кровотечения, был доставлен в больницу скорой медицинской помощи в -.

Кишинев, где была оказана первая квалифицированная медицинская помощь.

После этого, в исполнение приговора, назначенного предложением от 09 февраля 2011 года

Рышканского районного суда муниципия Кишинэу сопровождают в пенитенциарное учреждение №. 10 из села Гоени. •(не больницы (прим))

Точно так же, в 2017 году, будучи осужден, он проходил наказание в ПУ - 4 из Крикова, и в период с 8 июня 2017 г. по 11 июля 2017 г. *(на самом деле с 21 мая 2019 по 21 декабря 2019 по предъявленному по освобождению с 2013 года - обвинению - окончательное решение было вынесено Верховным Судом 18 октября 2019 года - когда гон отбыл более половины срока - став из 3-й группы инвалидом 1-ой группы (прим)) нет в тексте - самого решения.*

tratament în staționar în secția chirurgie al Penitențiarului nr. 16 Pruncul.

Astfel reclamantul a specificat că fiind în detenție în perioada anilor 2009-2017, de către medicii din sistemul penitenciar i-a fost acordată asistență medicală inadecvată, care în rezultat i-a afectat sănătatea, fiindu-i stabilit gradul II de invaliditate, ce se echivalează cu tratament inuman și degradant și care cade sub incidența art. 3 din Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale.

Maceret Alexei a relatat că acordarea neadecvată a asistenței medicale în perioada detenției în penitenciarele din Republica Moldova, i-au fost cauzate suferințe fizice și morale.

Reclamantul Maceret Alexei a solicitat încasarea de la Ministerul Justiției a sumei de 1 000 000 lei cu titlu de prejudiciu moral cauzat în legătură cu acordarea asistenței neadecvate în perioada detenției sale.

Prin încheierea din 07 iunie 2019 a Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, s-a scos de pe rol cererea de chemare în judecată depusă de Maceret Alexei.

Prin decizia din 26 septembrie 2019 a Curții de Apel Chișinău, s-a respins recursul declarat de Maceret Alexei și s-a menținut încheierea din 07 iunie 2019 a Judecătoriei Chișinău, sediul Centru.

La 11 octombrie 2019, Maceret Alexei a declarat recurs împotriva deciziei din 07 iunie 2019 a Curții de Apel Chișinău, prin care a solicitat admiterea recursului, casarea deciziei contestate și a încheierii primei instanțe cu restituirea cauzei spre rejudecare în prima instanță.

Recurentul Maceret Alexei, în motivarea recursului a invocat că la Curtea de Apel Chișinău, cauza a fost examinată în absența participanților, care nu au fost înștiințați despre locul, data și ora ședinței de judecată.

Astfel recurentul a menționat că cauza a fost examinată fără înștiințarea părților, fapt ce constituie încălcare a normelor de drept material și procedural.

La 29 octombrie 2019, în adresa Ministerului Justiției și Administrației Naționale a Penitenciarelor a fost expediată copia recursului declarat de Maceret Alexei, care a fost recepționat de intimați la 04 noiembrie 2019 și respectiv 31 octombrie 2019.

Analizând admisibilitatea recursului în conformitate cu art. 440 Codul de procedură civilă, completul Colegiului Civil, Comercial și de Contencios Administrativ al Curții Supreme de Justiție consideră că recursul declarat de Maceret Alexei este inadmisibil din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 433 lit.a¹) Codul de procedură civilă (cu modificările introduse prin Legea nr. 17 din 05 aprilie 2018, în vigoare de la 01 iunie 2018), cererea de recurs se consideră inadmisibilă în cazul în care recursul este depus împotriva unui act ce nu se supune recursului, cu excepția cazurilor prevăzute la art.429 alin.(5).

La caz, completul Colegiului Civil, Comercial și de Contencios Administrativ al Curții Supreme de Justiție constată că prin încheierea din 07 iunie 2019 a Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, s-a scos de pe rol cererea de chemare în judecată depusă de Maceret Alexei (f.d. 6-7 Vol. III).

стационарного лечения в хирургическом отделении пенитенциарного учреждения № 16 - Прункул
Таким образом, заявитель указал, что он содержался под стражей в течение 2009 года -
В 2017 году врачи из пенитенциарной системы получили медицинскую помощь
недостаточный, что в результате сказалось на его здоровье, устанавливая II группу
инвалидность, которая эквивалентна бесчеловечному и унижающему достоинство обращению и которая
подпадает под
заболеваемость ст. 3 Европейской конвенции о защите прав человека и
Основные свободы.

Мачерет Алексей сообщил, что неадекватное оказание медицинской помощи в
ему был назначен срок содержания под стражей в тюрьмах Республики Молдова
физические и моральные страдания.

Истец Мачерет Алексей заявил сумму ущерба у Министерства юстиции
в 1 000 000 лей с правом собственности на моральный вред, причиненный в связи с предоставлением
недостаточная помощь во время его содержания под стражей.

Решением от 7 июня 2019 года Кишиневский суд, сектор Centru, было
снято исковое заявление и судебный иск, поданный Мачерет Алексеем.

Решением Апелляционного суда Кишинева от 26 сентября 2019 года было отклонено
Заявление, заявленное Мачерет Алексеем, и заключение от 7 июня 2019 г.

Кишиневский районный суд, штаб-квартира Центра.

11 октября 2019 года Мачерет Алексей обжаловал решение

7 июня 2019 г. Кишиневского апелляционного суда, которым она просила о принятии апелляции,
отменить оспариваемое решение и заключение суда первой инстанции с восстановлением дела до
повторное разбирательство в первой инстанции.

Заявитель Масерет Алексей, на основании апелляции, заявил, что в суде

Кишиневская апелляция, дело было рассмотрено в отсутствие участников, которые не были
уведомить место, дату и время судебного заседания.

Таким образом, заявитель отметил, что дело было рассмотрено без предварительного уведомления
сторон, что является нарушением норм материального и процессуального права.

29 октября 2019 года в Министерство юстиции и администрации

Национальному пенитенциарному учреждению была отправлена копия заявления, объявленного Мачерет
Алексей, которого респонденты приняли 4 ноября 2019 и 31 ноября соответственно
Октябрь 2019 г.

Анализируя приемлемость апелляционной жалобы в соответствии со ст. 440 Кодекс
гражданский процесс, полный гражданский, коммерческий и судебный колледж

Администрация Верховного Суда считает, что апелляция объявлена

Мачерет Алексей недопустим по следующим причинам.

Согласно ст. 433 буква a1) Гражданский процессуальный кодекс ~ (с изменениями
введен законом №. 17 апреля 5, 2018, вступает в силу с 1 июня 2018 года),

апелляционная жалоба считается неприемлемой, если апелляционная жалоба подана
против действия, которое не подлежит обжалованию, за исключением случаев, предусмотренных в
пункт 5 статьи 429.

В случае, если панель гражданской, коммерческой и административной

Верховного Суда считает, что к заключению от 7 июня 2019 года

Кишиневский суд, штаб-квартира Centru, отклонил ходатайство о вызове в •
решение, поданное Maseret Alexei (ф. 6-7 том III).

La 07 iunie 2019, Maceret Alexei a contestat cu recurs încheierea din 07 iunie 2019 a Judecătoriei Chișinău, sediul Centru.

Prin decizia din 26 septembrie 2019 a Curții de Apel Chișinău, s-a respins recursul declarat de Maceret Alexei și s-a menținut încheierea din 07 iunie 2019 a Judecătoriei Chișinău, sediul Centru.

În conformitate cu art. 428 alin. (1) Codul de procedură civilă, decizia instanței de recurs emisă după examinarea recursului împotriva încheierii rămâne irevocabilă din momentul emiterii.

Raportând prevederile menționate la caz, completul Colegiului Civil, Comercial și de Contencios Administrativ al Curții Supreme de Justiție reține că decizia din 26 septembrie 2019 a Curții de Apel Chișinău nu poate fi supusă recursului.

Prin urmare, avînd în vedere faptul că Maceret Alexei a contestat cu recurs decizia din 26 septembrie 2019 a Curții de Apel Chișinău, care nu se supune recursului, în temeiul art.443 lit.a¹) din Codul de procedură civilă, recursul urmează a fi declarat inadmisibil.

În conformitate cu art. 270, art. 433 lit. a¹), Codul de procedură civilă, completul Colegiului Civil, Comercial și de Contencios Administrativ al Curții Supreme de Justiție

dispune:

Se declară inadmisibil recursul înaintat de Maceret Alexei.

Încheierea este irevocabilă.

Președintele completului, judecătorul

Dumitru Mardari

judecătoria

Maria Ghervas

Nina Vascan

7 июня 2019 года Мачерет Алексей обжаловал заключение 7 июня 2019 Кишиневский районный суд, сектор Centru. ,

Решением Апелляционного суда Кишинева от 26 сентября 2019 года было отклонено

Заявление, заявленное Мачерет Алексеем, и заключение от 7 июня 2019 г.

Кишиневский районный суд, штаб-квартира Центра.

Согласно ст. 428 пункт. (1) Гражданский процессуальный кодекс, · решение апелляционный суд, вынесенный после рассмотрения кассационной жалобы, остается в силе безотзывный с момента выдачи.

Сообщая о положениях, упомянутых в деле, полный гражданский колледж,

Коммерческий и административный спор Верховного суда считает, что

Решение от 26 сентября 2019 года Кишиневского апелляционного суда не может быть представлено обжалованию.

Поэтому, учитывая тот факт, что Maseret Алексей обратился

решение от 26 сентября 2019 года Кишиневского апелляционного суда, которое не представлено кассационной жалобы, в соответствии со ст.443 письма a1) Гражданского процессуального кодекса, кассационная жалоба должна быть объявлена неприемлемой..

Согласно ст. 270, ст. 433 лит. из

), Гражданский процессуальный кодекс,

полный Гражданский, Коммерческий и Административный Спорный Колледж Курфии

Верховное правосудие

Он имеет:

Апелляция, поданная Мачеретом Алексеем, является неприемлемой.

Вывод безотзывный.

Президент по иску, судья

судьи

•

Думитру Мардари

Мария Гервас

Нина Васкан



Curtea de Apel Chișinău, Colegiu Civil
Mun. Chișinău, or. Chișinău, Teilor 4

Scrisoare de expediere a actului judecătoresc

№ de ieșire _____ din

№ dosarului: 2r-1383/19

Copie: Departamentul Instituțiilor Penitenciare, Intimat
Adresa Chișinău, N. Titulescu 35, MD-2032

Copie: Ministerul Justiției al RM, Intimat
Adresa mun. Chișinău, 31 august 1989 82

Copie: Maceret Alexei, Recurent
Adresa mun. Chișinău, A. Doga 30, ap.38

Prin prezenta, *Curtea de Apel Chișinău, Colegiu Civil* *Curtea de Apel Chișinău, Colegiu Civil*,
Vă expediază spre cunoștință copia hotărâre din 26.09.2019 pe cauza civilă 02-2r-13603-
21062019 privind încasarea prejudiciului moral.

Părțile sunt informate privind importanța respectării Legii privind protecția datelor cu caracter
personal, din 08.07.2011 și Legii ~~accesul~~ la informații nr. 982 XIV din
11.05.2000, care prevăd confidențialitatea datelor cu caracter personal, precum și neadmiterea
utilizării acestei informații în alte scopuri decât cele declarate. Pentru nerespectarea cerințelor
față de asigurarea securității datelor cu caracter personal, care devin cunoscute în materialele
care sunt înmânate părților, în cazul în care vor fi utilizate în detrimentul persoanei

Anexă: copia hotărâre din 26.09.2019 pe _____ file.

Grefier: Victoria Moscaliuc

Prima instanță: Judecătoria Chișinău (sediul Centru), jud. Mazur Nadejda
Dosarul nr. 2r-1383/19

D E C I Z I E

26 septembrie 2019

mun. Chișinău

**Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ
al Curții de Apel Chișinău**

Instanța compusă din:

Președintele ședinței, judecătorul:

Danilov Aliona

Judecătorii:

Anton Marina și Secrieru Ion

examinând recursul declarat de către Maceret Alexei, împotriva încheierii Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) din 07 iunie 2019, în pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Maceret Alexei împotriva Ministerului Justiției, intervenient accesoriu Departamentul Instituțiilor Penitenciare cu privire la constatarea încălcării drepturilor și repararea prejudiciului moral, -

a constatat:

Poziția instanței de fond:

1. La 04 ianuarie 2019, Maceret Alexei s-a adresat cu o cerere de chemare în judecată împotriva Ministerului Justiției, intervenient accesoriu Departamentul Instituțiilor Penitenciare cu privire la constatarea încălcării drepturilor și repararea prejudiciului moral.

2. Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) din 07 iunie 2019, a fost scoasă de pe rol cererea de chemare în judecată depusă de Maceret Alexei împotriva Ministerului Justiției, intervenient accesoriu Departamentul Instituțiilor Penitenciare cu privire la constatarea încălcării drepturilor și repararea prejudiciului moral, în temeiul art. 267 lit. g) CPC.

Solicitarea recurentului:

3. La 07 iunie 2019, Maceret Alexei a declarat recurs împotriva încheierii Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) din 07 iunie 2019.

Argumentele părților:

4. În motivarea recursului, recurentul a invocat că, anterior a depus o plângere împotriva avocatului Catarama Rodica și susține că deși a depus o cerere de retragere a împuternicirilor avocatului menționat, Catarama Rodica s-a prezentat în ședința de

Первая инстанция: Суд Кишинева (центральное место), Судья. Мазур Надежда
FileNumber 2r -1383V19

Решение

26 сентября 2019 Мун. Кишиневе

Гражданский, коммерческий и административный Коллегия

Апелляционный суд Кишинева

Суд состоит из:

Председатель слушаний, судья:

Danilov Aliona

Anton Marina și Secrieru Ion

Рассмотрение апелляции, заявленной Maceret Алексея против заключения
Кишиневский суд (штаб-квартира) 07 июня 2019 года,

В гражданских делах по запросу

Судом, представленным Maceret Алексеем против Министерства

Пенитенциарных медицинских отдел пенитенциарных учреждений на
установление нарушения прав и возмещения морального ущерба,

Нашел:

Позиция суда по существу:

1. 04 января 2019 года Maceret Alexei обратилась с заявлением о вызове в
Решение против Министерства юстиции.

Департамент аксессуаров для интервентов

Тюремные учреждения по выявлению нарушения и возмещению

Моральный вред

2. Заключив Кишиневский суд (центральная штаб-квартира) 07 июня 2019 года,
Просьба о вынесении решения, поданная Мачерет Алексеем, была снята с
должности

Против Министерства юстиции,

Пенитенциарных медицинских отдел учреждений

Тюрьма по выявлению нарушения и компенсации за ущерб

Мораль, под статьёй . 267 пункта . g) ГПК .

Запрос заявителя:

3. 07 июня 2019 года Мачерет Алексей обжаловал
Кишиневский суд (штаб)) 07 июня 2019 года.

Аргументы сторон:

4. В мотивильных явке апелляции заявитель сослался на то, что, ранее подал
жалобу

Против адвоката Катарама Родика и утверждает, что, хотя он подал запрос на
вывод

Полномочия адвоката, упомянутые,

Катарама Родика представилась на собрании

5. Указывает, что на заседании суда, назначенном на 07.06.2019, 11-00,

Узнал в последний момент, что адвокат не может присутствовать на заседании
суда.

judecată.

5. Relevă că, la ședința de judecată stabilită pentru 07 iunie 2019, ora 11-00 aflat în ultima clipă că avocatul nu poate participa în ședința de judecată.

6. Indică că, fiind lăsat fără avocat, a încercat între orele 09-00 și 11-00 prin contactarea serviciului public al statului garantat Moldova, pentru a înlocui apărătorul.

7. Susține că, a întârziat cu 7 minute la ședința de judecată, din cauza comportamentului avocatului Catarama Rodica.

8. Recurentul și-a exprimat dezacordul cu încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) din 07 iunie 2019, prin care a fost scoasă de pe rol, cererea de chemare în judecată depusă de Maceret Alexei împotriva Ministerului Justiției, intervenient accesoriu Departamentul Instituțiilor Penitenciare cu privire la constatarea încălcării drepturilor și repararea prejudiciului moral, în temeiul art. 267 lit. g) CPC

Termenul de declarare a recursului:

9. Potrivit art. 425 CPC al RM, Termenul de declarare a recursului împotriva încheierii este de 15 zile de la comunicarea încheierii.

10. Din actele pricinii rezultă că încheierea recurată a fost emisă la 07 iunie 2019, și recursul a fost depus la data de 07 iunie 2019 (f. d. 9). Astfel, Colegiul judiciar consideră recursul declarat în termen.

Aprecierea instanței de recurs:

11. Analizând legalitatea și temeinicia încheierii contestate, prin prisma argumentelor invocate de recurent și a materialelor din dosar, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău consideră recursul neîntemeiat și care urmează a fi respins, din următoarele motive.

12. În conformitate cu art. 426 alin. (3) CPC, Recursul împotriva încheierii se examinează în termen de 2 luni într-un complet din 3 judecători, pe baza copiei certificate sau electronice a dosarului, pe baza recursului și a referinței la recurs, fără examinarea admisibilității și fără participarea părților.

13. Conform art. 427 lit. a) CPC, instanța de recurs după ce examinează recursul împotriva încheierii, este în drept să respingă recursul și să mențină încheierea.

14. Conform art. 267 lit. g) CPC, instanța judecătorească scoate cererea de pe rol în cazul în care: reclamantul citat legal nu s-a prezentat în ședință de judecată, nu a comunicat instanței motivele neprezentării sau motivele sînt considerate de instanță ca fiind neîntemeiate, sau nu a solicitat examinarea pricinii în absența sa, iar pârâtul nu solicită soluționarea pricinii în fond.

6. Указывает, что, оставшись без адвоката, пытались между 09-00 и 11-00
Обращение в государственную службу гарантированной Молдовы, чтобы
заменить
Защитник.

7. Он утверждает, что опоздал на заседание суда на семь минут из-за
Поведение адвоката Катарама Родики.

8. Заявитель выразил несогласие с заключением Кишиневского суда
(штаб-квартира) 07 июня 2019 года, который был снят с

Запрос на

Решение, вынесенное Мачерет Алексеем против Министерства юстиции,

Вспомогательный отдел интервенгов (ru) Пенитенциарные учреждения на

Нарушение и устранение морального вреда по ст. 267

пунктами. g) ГПК

Крайний срок для объявления апелляции:

9. Согласно искусству. 425 ГПК РМ, крайний срок для объявления апелляции
против

Заключение делается через 15 дней после осуждения.

10. Из результатов ргисипи актов, что завершено заключение было
опубликовано на 07 июня 2019 год, а апелляция была подана 07 июня 2019 года
(F. D. 9).

Таким образом, Коллегия

Суд рассматривает апелляцию, заявленную в установленный срок.

Оценка апелляционного суда:

11. Оценивая законность и достоинства оспариваемого заключения, PNN Prisma
Аргументы, выдвинутые заявителем и материал в файле, Гражданский
Коллегия,

Коммерческий и административный суд Кишинева рассматривает

Необоснованная апелляция, которая должна быть отклонена по следующим
причинам.

12. Согласно искусству. 426 пара.

3 ГПК, апелляция на заключение

должны изучить в течение 2 месяцев в общей сложности 3 судей. на основе
копии

Сертификат или электронный файл,

На основании апелляции и ссылки на апелляцию, без

Рассмотрение приемлемости и без участия сторон.

13. Согласно искусству. 427 пункта. .

А) ГПК, апелляционный суд после рассмотрения апелляции

Не смотря на это заключение, она имеет право отклонить апелляцию и
сохранить заключение.

14. Согласно статье. 267. ГПК суд удаляет заявление

Роль, если: заявитель юридически процитировал его, чтобы он не присутствовал
на заседании суда,

15. Din actele cauzei rezultă că, prin încheierea Judecătorei Chișinău (sediul Centru) din 07 iunie 2019, a fost scoasă de pe rol cererea de chemare în judecată depusă de Maceret Alexei împotriva Ministerului Justiției, intervenient accesoriu Departamentul Instituțiilor Penitenciare cu privire la constatarea încălcării drepturilor și repararea prejudiciului moral, în temeiul art. 267 lit. g) CPC, din motivul neprezentării reprezentantului reclamantului Maceret Alexei, care a fost citat legal.

16. Colegiul judiciar consideră legală și corectă soluția instanței de fond cu privire la scoaterea de pe rol a cererii de chemare în judecată depusă de Maceret Alexei, în temeiul art. 267 lit. g) CPC, din motivul neprezentării reprezentantului reclamantului Maceret Alexei.

17. În acest sens, instanța de recurs relevă că, din actele cauzei rezultă cert că, recurentul/reclamant a fost citat legal pentru ședința de judecată din 07 iunie 2019, ora 11-00, fapt confirmat prin recipisa anexată la actele cauzei semnată și de către Maceret Alexei (f. d.228 vol. II).

18. Astfel, instanța de fond corect a dispus scoaterea cererii de pe rol, în condițiile în care reclamantul/recurent nu s-a prezentat la ședința de judecată și nici nu a solicitat examinarea pricinii în absența sa.

19. Cu atât mai mult că, în ședința de judecată din 07 iunie 2019, reprezentantul intimatului/pârâtului Ministerul Justiției nu a solicitat examinarea cauzei în fond, cerând scoaterea cererii de pe rol.

20. Conform art. 56 alin.(3) CPC, participanții la proces sînt obligați să se folosească cu bună-credință de drepturile lor procedurale. În cazul abuzului de aceste drepturi sau al nerespectării obligațiilor procedurale, se aplică sancțiunile prevăzute de legislația procedurală civilă.

21. În această ordine de idei, se constată că susținerile recurentului formulate în recurs, nu constituie temei de admitere a recursului, deoarece acestea se combat cu cele invocate mai sus.

22. Astfel, invocarea faptului că a întârziat cu 7 minute la ședința de judecată, din cauza comportamentului avocatului Catarama Rodica, urmează a fi apreciată critic, în circumstanțele în care din conținutul procesului verbal al ședinței de judecată din 02 mai 2019 (f. d. 225-227 vol. II) rezultă că reclamantul/recurent a renunțat la serviciile avocatului, urmând să contracteze alt avocat.

23. În aceeași ordine de idei, Colegiul judiciar reiterează că, părțile implicate într-un proces civil urmează să se folosească cu bună-credință de drepturile sale procedurale.

Concluzia instanței de recurs:

24. Reieșind din faptul, că încheierea a fost adoptată cu respectarea normelor

Не доведено до суда причины непредставления или причины суд как необоснованный, или не просил рассмотрения pricinii в его отсутствие,

И Ответчик не просит урегулирования pricinii.

15. Из документов дела следует, что, заключив кишиневский центр) от 07.06.2019,

Призыв к суду был снят с роли

Представлено Maseret Алексей против Министерства юстиции,

Аксессуар интервента

Департамент Пенитендаре учреждений по выявлению нарушения.

и ремонт морального ущерба в соответствии с статьёй . 267 пункта. .

g) КПК, от

Причина не представления представителя заявителя Maseret Алексея, который был

Правовая цитата.

16.

Судебная коллегия считает законным и справедливым решение суда по существу

Об удалении заявления на решение, поданного Maseret

Алексей, под ст. 267 пункта. .

g) ГПК , по причине непредставления Представителя

Истцу Мачерету Алексею.

17. В этой связи Апелляционный суд отмечает, что из актов дела явна то, что, Заявитель\заявитель был юридически указан на заседании суда 07 июня 2019 года,

Нв 11-00,

Подтверждено квитанцией, приложенной к документам подписанного дела и

Мачерет Алексей (f. d. 228 Я буду. II).

18. Таким образом, правильный суд по существу постановил удалить заявление из роли,

В условия, при которых заявитель\заявитель не явился на судебное заседание

Он не просил о проведении экспертизы в его отсутствие.

19. Кроме того, на заседании Суда от 07.06.2019 представитель

Министерство юстиции ответчика не просило о проведении рассмотрения дела по существу, Запрос на удалении приложения из роли.

20. Согласно ст. 56 пара. 3 ГПК , участники процесса обязаны

Добросовестно используйте их процессуальные права.

В случае злоупотребления этими Права или несоблюдение процедурных

de drept procedural, instanța de recurs a ajuns la concluzia, că recursul declarat de către Maceret Alexei urmează a fi respins ca neîntemeiat, și menținută încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) din 07 iunie 2019.

25. În conformitate cu art. 425, 427 lit. a), 428 CPC, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău,

D e c i d e:

Se respinge recursul declarat de către Maceret Alexei.

Se menține încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) din 07 iunie 2019, în pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Maceret Alexei împotriva Ministerului Justiției, intervenient accesoriu Departamentul Instituțiilor Penitenciare cu privire la constatarea încălcării drepturilor și repararea prejudiciului moral.

Decizia este irevocabilă din momentul pronunțării.

Președintele ședinței:

Judecătorii:



Handwritten signatures of the court members, including the President of the session and the judges, over a horizontal line.

Danilov Aliona

Anton Marina

Secrieru Ion

обязательств, санкции, предусмотренные в
По гражданско-процессуальному праву.

21. В этом ключе, установлено, что заявители ' утверждения о
Апелляция, не является основанием для принятия апелляции, поскольку они
С теми, которые ссылаются выше.

22. Таким образом, ссылаясь на тот факт, что он опоздал на заседание суда на
семь минут,

Благодаря поведению адвоката Катарамы Родики, она должна быть оценена по
достоинству

23. В том же духе Коллегия судей повторяет, что стороны, участвующие в
гражданском процессе, должны добросовестно использовать свои
процессуальные права. Заключение в момент подачи апелляции:

24. Учитывая тот факт, что заключение было принято в соответствии с
нормами процессуального права, апелляционный суд пришел к выводу, что
апелляция, объявленная Алексеем Массере, должна быть отклонена как
необоснованная и подтверждена. заключение Кишиневского суда
(Центрального управления) от 7 июня 2019 года.

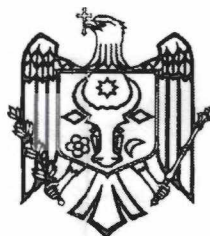
25. В соответствии со ст. 425 427 лит. а), 428 УПК, Гражданский, коммерческий
и административный спорный колледж Кишиневского апелляционного суда, I),
но: Апелляция, заявленная Массером Алексеем, отклонена. Заключение
Кишиневского суда (штаб-квартира Centru) от 7 июня 2019 года сохраняется в
гражданском деле по иску суда, поданному Масеретом Алексеем в отношении
Министерства юстиции. Департамента по побочному вмешательству
пенитенциарных учреждений в отношении установления нарушения прав и
возмещения морального вреда. Решение является безотзывным с момента
принятия решения. Председатель заседания: судьи:

Danilov Aliona

Anton Marina și Secrieru Ion

CURTEA
DE APEL CHIȘINĂU

2043, mun. Chișinău, str. Teilor 4
www.instante.iustice.md; e-mail: cac@iustice.md
Tel. (022) 409-209; Fax: (022) 635-355



CHISINAU
COURT OF APPEAL

4 Teilor str., Chișinău 2043
www.instante.iustice.md; e-mail: cac@iustice.md
Tel. (022) 409-209; Fax: (022) 635-355

4-3576-1013 № 08-14-19

Мачерет Алексей
ул. А. Дога 30, кв. 38, мун. Кишинэу

На Ваше заявление от 06.10.2019, № S-9386 сообщаем, что гражданское дело № 2r-1383/19 по иску Мачерет А. к Министерству Юстиции было рассмотрено 26.09.2019 а 07.10.2019 направлено в суд первой инстанции.

В отношении Ваших требований сообщаем, что Апелляционная Палата Кишинэу, как судебная инстанция, не выступает в интересах одного из участников процесса, а также не проявляет другие интересы, кроме интересов закона. Соответственно, нормы процессуального законодательства предоставляют все участникам процесса равные права и возможности для отстаивания перед судом своих правовых позиций.

Так же, следует отметить, что Апелляционная Палата Кишинэу не вправе комментировать, или давать какие-то объяснения о законности и обоснованности своих суждений.

**Председатель Гражданской Коллегии
Апелляционной Палаты Кишинэу**

Н. Будэй

2r-1383/19 Curtea Supremă
Adresa: Chişinău, Petra Rareş, 18
de la grupul 1 dezactivat-Maceret A.
Adresa: Chişinău, Strada. A. Doga 30 ap. 38
tel. 022492290, mob. 079902963



25 ilia 2019-statutul juridicul al ACTORULUI
(I sint atașat: înregistrare-Comisia pentru respectarea dreptului
internațional obligatoriu-KJUSCONS TERGOMNS).
Răspundere: Ministerul Justiției și Departamentul penitenciarelor

Заявление об установлении исключительных обстоятельств при
рассмотрении дела связанного с нарушением международного
гуманитарного права - Судом Сектор Центр со стороны
Министерства Юстиции и ДПУ - департамента пенитенциарных
учреждений . Dosar. nr. 2-193/2019 инвалида 1-ой группы Мачерет
Алексей.

Для этого регистрирую копии протоколов и сверяя с оригиналами
прошу сертифицировать их как фактов доказывающих не
соблюдения общепринятых норм при рассмотрении дела связанного
восстановлением и реабилитацией инвалида 1-ой группы МАЧЕРЕТ
АЛЕКСЕЙ АРТУР И ПОЛЬЗУЯСЬ СТАТЬЕЙ 10 ЗАКОНА № 60 -
О ЗАПРЕТЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЮ ИНВАЛИДОВ И
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ВО ВСЕХ СФЕРАХ ЖИЗНИ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ.

в КАЧЕСТВЕ ПОМОЩИ ПРОШУ РАССМОТРЕТЬ - МОЁ
ЗАЯВЛЕНИЕ . КАК И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ НА "ЛИМБА ДЕ СТАТ" -
ОСУЩЕСТВИВ ИХ ПЕРЕВОД. в СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ
47 И 53 КОНСТИТУЦИИ РМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ГЛАВНОЕ КОНВЕНЦИИ О ПРАВАХ
ИНВАЛИДАХ НЕ НАРУШАЯ ЕЁ.

ПОМОЧЬ МАЧЕРЕТ В УСТАНОВЛЕНИИ ФАКТОВ
НАРУШЕНИЙ ЕГО ПРАВ - КАК ПРАВ ИНВАЛИДА 1-ОЙ
ГРУППЫ ТРЕБУЮЩЕГО ЗАКОННУЮ МЕДИЦИНСКУЮ

ЭКСПЕРТИЗУ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ТЯЖКОГО ВРЕДА - СВЯЗАННОГО С ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ АКТОВ - ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ МОЛДОВЫ

Прошу под роспись сверить оригинал протокола и их копии зарегистрировать Верховный Суд, как факты несоблюдения материального и процессуального права .

Для этого пользуясь Административным Кодексом - установить Факты такого нарушения на основании соответствия - Прилагаемых протоколов к решениям nr. 2-193/2019 и 2r-1383/19 назначить юридическую экспертизу на законность решений от 07.06.2019 года Суда сектор Центр и рассмотревший его Апелляционной Палаты от 26.09.2019 года. Прошу отдельно высказаться о законности - и отдельно по каждому из решений Гражданскую Коллегию Верховного Суда высказаться на основании решений и протоколов - Верховный Суд РМ Для этого мной предоставлены 2 а решения :

1. nr. 2-193/2019 от 13.02.2019 года.
2. nr. 2-193/2019 от 07.06.2019 года.

Предоставляю оригиналами - и прошу сверить их с копиями.

3. Оригинал протокола на 9-ти листах - установив их целостность по оригиналу с указанием - ручкой или карандашом по сверяемым копиям протоколов. Обратить внимание - на подписи и целостность - завершённость каждого протокола. по крайне важным Объектам - решения 22.03.2019 года и объекта от 07.06.2019 года. В числе прочих зарегистрировав устное и это письменное обращение по замечание по протоколу 24.04.2019 году.

Канцелярию Верховного Суд установить - что пломба на момент предоставления оставалась целой и копии соответствуют оригиналу.

28.10.2019

Мачерет 